



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

חלמיש קיזלשטין דבורה
באמצעות ב"כ: עו"ד אסתר לוי ועו"ד ציון סרור

התובעת:

נגד

צסרקס אברהם שלום
באמצעות ב"כ: עו"ד עובד שי

הנתבע:

פסק דין

לפניי תביעה למתן צו עשה לסילוק יד והריסת בנייה לא חוקית וכמו כן, תשלום תיקון נזקים בדירת התובעת.

העובדות הדרושות בתמצית

1. הבית המשותף מושא הסכסוך נמצא ברחוב רבי עקיבא 14 בני ברק, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 27.12.1974, והידוע כחלקה 940 בגוש 6123 (להלן - "הבית המשותף").
2. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בעל חמש קומות ו-26 יחידות בסך הכול. לבית תקנון מוסכם מתאריך 27.12.1974 (להלן - "התקנון המוסכם").
3. התובעת, גב' חלמיש קיזלשטין דבורה (להלן - "התובעת") היא בעלת מחצית הזכויות של דירה הידועה כתת חלקה מספר 19, הממוקמת בקומה השנייה בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. הנתבע, מר צסרק אברהם שלום (להלן - "הנתבע") הוא בעל מחצית הזכויות של דירה הידועה כתת חלקה מספר 24, הממוקמת בקומה השלישית בבית המשותף.

תמצית טענות התובעת בכתב התביעה

5. הנתבע קיבל היתר בניה מהוועדה המקומית בבני ברק, במסגרתו הותר לנתבע לבצע תוספת חדרי גג בקומה ג' בשטח של 34.98 מ"ר ומדרגות 5 מ"ר בלבד.

6. בפועל הנתבע ביצע חריגות בניה קיצוניות ובניה לא חוקית של כ-80 מטר ויותר, כלומר פי 2 מההיתר שקיבל מהרשות המקומית.

7. כמו כן, הנתבע בנה בצורה לא חוקית יחידת דיור נוספת על הגג המשותף וזאת כדי להשכירה ולהכניס לכיסו האישני אלפי שקלים. בדרך זו חסם התובע את הגישה לגג וכמו כן בנייתו מונעת מהתובעת להקים סוכה ראויה.

8. התובעת פנתה לעיריית בני ברק בנושא ופקח הרשות המקומית הגיע למקום. הפקח נתן צו הפסקה מנהלי קבוע וזאת לאחר שניתן צו הפסקה מנהלי זמני, עם זאת התובע בחר לפעול ככל העולה על רוחו.

9. בנוסף לנזקים האמורים, בנייתו הלא חוקית של הנתבע יצרה גם נזקי רטיבות אשר באים לידי ביטוי בעובש, בצע מתקלף ושבירת חלקי תקרה.

10. הבנייה שביצע הנתבע נעשתה תוך פגיעה גסה בזכויות קנייניות של דיירי הבניין המשותף ובשאר רשויות החוק. לפיכך, יש להורות על הריסת הבניה הלא חוקית שנבנתה ללא היתר. כמו כן, יש להורות לנתבע לשלם לתובעת סך כולל של 10,600 ₪ בגין תיקוני רטיבות הנובעים מדירתו. כמו כן, יש להשית על הנתבע את הוצאות התביעה לרבות שכר טרחת עורך דין.

תמצית טענות הנתבע בכתב ההגנה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/705/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. התובעת מבקשת צו עשה כאשר הנכס שברשותה מפוצל לשתי דירות שאחת מהן מושכרת לעסק. כמו כן, התובעת כלל לא מתגוררת בבניין, וכך תביעה זו מוגשת ללא ניקיון כפיים.

12. בעניין הטענות לגבי הרטיבות הנטענת, עד למועד קבלת הבקשה לצו עשה, לא ידע הנתבע על נזקי רטיבות בדירת התובעת, וצר לו כי התובעת בחרה לדווח על הנזילות בדרך זו.

13. אף על פי שלא ברור הקשר בין הגג לנזילות הנטענות, פנה הנתבע לחברת הביטוח בוא הוא מבוטח כדי שיתקנו את הליקויים הנטענים, אולם התובעת מסרבת לשתף פעולה עם חברת הביטוח ומתרצת זאת בחובת בידוד מתמשכת וארוכה.

14. דירת הנתבע היא דירה צמודת גג, לצד דירות המשיב ישנן ארבע דירות נוספות צמודות גג. לדירות הגג זכויות בנייה בהתאם לתכנית בניין עיר. כמו כן, יש לציין כי היתר הבניה הוצא בהסכמת שאר השכנים בבניין.

15. תביעתה של התובעת היא על קירווי מרפסת ולא על סיפוח שטח נוסף. התובעת מנסה לסחוט את הנתבע ואף ציינה כי אם תקבל 40 מ"ר לא תתנגד לבנייה. לפיכך, מדובר בתביעה סחטנית.

16. בנושא הסוכה, התובעת מעולם לא בנתה סוכה על הגג. כמו כן, בנייתו של הנתבע לא מפריעה לתובעת לבנות סוכה על הגג.

17. לסיכום, הנתבע בנה בהתאם להיתר בנייה כדין. הנתבע ניסה לאזן את דרישות התובעת לקבלת שטח של 40 מ"ר. אך זו מצידה הודיעה כי אם דרישותיה לא תתקבלנה באופן מוחלט גם לנתבע לא יהיה כלום.

מהלך הדיון



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/705/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. אציין כבר עתה כי שני הצדדים הגישו בקשות רבות במהלך ניהול ההליך, ובכך גרמו לסרבולו שלא לצורך.

19. בתאריך 9.5.2021 התקיים דיון מקדמי (להלן – **"הדיון המקדמי"**), במסגרת הדיון התקבלה החלטה לפיה, אף על פי שבכתב התביעה עתרה התובעת גם נגד נזקי נזילה, במהלך הדיון הובהר כי אין מדובר בנזילה פעילה כיום ומשכך הוחלט שלא אדון בסעד זה, תוך כדי ששמורה לתובעת האפשרות לתבוע בגין סעד זה בפני בית המשפט מוסמך ככל שיהא בכך צורך. כמו כן, הסכימו הצדדים למינוי מומחה מוסכם מטעם המפקח על רישום המקרקעין אשר יבדוק האם הבניה שביצע הנתבע או מי מטעמו על הגג בוצע בהתאם לדין ובהתאם להיתרי הבניה. בהתאם לכך ומתוקף סמכותי מכוח תקנה 88 (ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (להלן – **"התקנות"**), וסעיפים 74 ו-75 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – **"חוק המקרקעין"**), הולט למנות את המומחה מר אברהם חזי מהנדס ושמאי מקרקעין (להלן – **"המומחה"**).

20. הוחלט כי המומחה ייתן את חוות דעתו בשאלות הבאות:

א. האם העבודות שבוצעו על ידי הנתבע או מי מטעמו, בקומת הגג (הקומה הרביעית), הן בהתאם להיתרי הבנייה שניתנו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בני ברק, לרבות לטיב החומרים והדרישות שנקבעו בהיתר, להיקף הבנייה ולמיקומה.

ב. ככל שיימצא על ידי המומחה כי העבודות המבוצעות ושבוצעו אינן בהתאם להיתרי הבנייה, המומחה יחווה דעתו לעניין מהן העבודות הנדרשות לביצוע העבודות לצורך התאמת הבינוי להיתרי הבנייה, לרבות הריסת בנוי קיים ככל שנדרש, לשם השבת המצב לקדמותו ככל שנדרש.

21. הוחלט כי בשלב זה שכרו של המומחה יתחלק שווה בשווה בין הצדדים ובגמר הדיון בתיק, אקבע סופית על מי מהצדדים לשאת בשכרו ובאיזה שיעור.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/705/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. בתאריך 21.5.2021 הגישה התובעת בקשה שכותרתה "בקשה דחופה למתן הוראות", במסגרת הבקשה ציינה כי המומחה הציע שלושה מועדים לביקור בנכס אך הנתבע דחה את המועדים בטענה כי החליף ייצוג. לטענתה, זוהי כבר הפעם הרביעית שהנתבע מחליף ייצוג וכתוצאה מכך מבקש ביטול/דחייה. לאור האמור המפקח מתבקש להורות כי הצדדים יגיעו במועד המוסכם – 27.5.2021.

23. בקשת התובעת הועברה לתגובת הנתבע, ובתאריך 31.5.2021 השיב הנתבע לבקשת התובעת, לטענתו, מיד עם בקשת הנתבע לקבלת ייצוג, בא כוחו פנה למומחה וביקש לתאם מועד לביקור בנכס.

24. בתאריך 2.6.2021 הגישה התובעת בקשה שכותרתה "בקשה דחופה", במסגרת הבקשה טענה כי הנתבע פועל בחוסר תום לב קיצוני ואינו ממלא אחר הוראות בית המשפט. לשיטתה, הנתבע עושה דין לעצמו וזוהי הפעם השלישית שהביקור בנכס אינו מתקיים. לפיכך, יש לחייב את הנתבע בהוצאות בגין הסחבת, בזיון ובזבוז זמן שיפוטי.

25. בתאריך 3.6.2021 התקבלה החלטה בה הוחלט כי אם לא יבוצע תוך עשרה ימים ביקור המומחה בנכס, אראה בנתבע כמי שמעכב ומסרבל את ההליך המשפטי שלא לצורך ואחייבו בהוצאות בהתאם לתקנה 156 לתקנות. כמו כן, הוחלט כי עד לתאריך 7.6.2021 יודיע הנתבע מה התאריך שבו תואם עם המומחה ביקור בנכס.

26. באותו היום, הגיב הנתבע לבקשת התובעת, לטענתו בקשת התובעת שיקרית ומתעלמת מכל טענות הנתבע בתגובתו והתובעת היא זו שמסרבלת את ההליך. כמו כן, התובע ציין כי הוא עומד על כך שהתובעת לא תיכנס לביתו עם המומחה.

27. בתאריך 3.6.2021 התקבלה החלטה נוספת אשר במסגרתה צוין במפורש כי היה ולא יבוצע תוך עשרה ימים ביקור המומחה בנכס, אראה בנתבע כמי שמעכב ומסרבל את ההליך שלא לצורך ואחייבו בהוצאות בהתאם לתקנה 156 לתקנות. כך שעד לתאריך 7.6.2021 יודיע הנתבע לאיזה תאריך בדיוק תואם עם המומחה. כמו כן, הובהר כי הביקור יתקיים כפי שסוכם במעמד הדיון, וכך המומחה המוסכם יקיים את הביקור בנוכחות הצדדים או נציגיהם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/705/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

28. בתאריך 13.6.2021 הגישה התובעת בקשה נוספת שכותרתה "בקשה דחופה", במסגרתה ציינה כי הביעה את הסכמתה למועד שהוצע לפי נוחיות הנתבע, אך עם זאת בפועל, כשהגיעו נציגיה של התובעת וביקשו למלא אחר החלטת המפקח נאלצו להתמודד עם סירובו העיקש של הנתבע ובא כוחו אשר מנעו את כניסתם לנכס ואת עריכת ביקור המומחה בהתאם לדין.

29. בתאריך 15.6.2021 הגיש המומחה המוסכם בקשה למתן הוראות, במסגרתה ציין כי בתאריך 10.6.2021 התקיים ביקור במקום, אומנם בהחלטה של כבוד המפקח נכתב כי הביקור ייערך "בנוכחות הצדדים או נציגיהם" ובמעמד הביקור הצדדים התקשו לפרש את החלטת המפקח. לפיכך, הנתבע לא אפשר לכל נציגי התובעת להיכנס אלא לנציגה אחת בלבד. כתוצאה מכך המומחה הודיע לצדדים כי אינו מעוניין לקיים את הביקור באופן זה, וכי יבקש מהמפקח הבהרה בנושא הנוכחים בדיון.

30. בתאריך 20.6.2021 הגיש הנתבע את תגובתו לבקשה, במסגרתה ציין כי הסכים לפנים משורת הדין לאפשר את כניסתה של נציגה אחת. לטענתו הנציגה לא רצתה להזדהות או להציג ייפוי כוח וכמו כן התלוו אליה שני אנשים נוספים, מודד ומהנדס. במצב דברים זה היה על התובעת להגיש בקשה מראש ולבקש לאפשר כניסת מודדים ומומחים מטעמה. התובעת התעקשה שלא תיכנס בלי המומחים מטעמה. התנהגות התובעת גרמה לבזבוז יקר מזמנם של הנתבע והמומחה המוסכם.

31. בתאריך 23.6.2021 התקבלה החלטה לפיה, לאחר עיון בבקשת המומחה ולאחר עיון בטענות הצדדים, הוחלט כי במעמד הביקור יתלוו רק הגורמים הבאים, מטעם התובעת, המומחה המוסכם, התובעת ועורך דין אחד ממשרד ב"כ. מטעם התובע, המומחה המוסכם, התובע ועורך דין אחד ממשרד ב"כ.

32. בתאריך 1.7.2021 הגישה התובעת בקשה שכותרתה "בקשה דחופה" במסגרת הבקשה ציינה כי החלטתו של כבוד המפקח מתאריך 23.6.2021 לא בוצעה על ידי הנתבע, התובעת הסכימה לכל המועדים שהוצעו על ידי המומחה אולם הנתבע



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/705/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ממשיך לסרב את ההליך ודרש כי הביקור יתבצע רק בשעות הערב תוך התנגדות לשעות שהוצעו על ידי המהנדס.

33. בקשת התובעת הועברה לתגובת הנתבע ובתאריך 7.7.2021 השיב הנתבע לבקשת התובעת. לטענתו, הנספח שצירף לתגובה מונה את כל תכתובות הצדדים כדי לתאם מועד ביקור עם המומחה. התובעת מנסה לטעון טענות שאינן נכונות ולבלבל את כבוד המפקח. הנתבע מציע לקיים את ביקור המומחה בתאריכים 22.7.2021-20.7.2021 בשעות 16:00-18:00.

34. בתאריך 7.7.2021 התקבלה החלטה לפיה הוחלט כי ביקור המומחה יתקיים בתאריך 12.7.2021 בשעה 14:00. כמו כן הובהר לצדדים כי צד שלא ישתף פעולה יחשב הדבר כזניחת התביעה אם מדובר בתובעת או כוויתור על הגנה אם מדובר בנתבע.

35. בתאריך 14.9.2021 הגיש המומחה את חוות דעתו (להלן – "חוות הדעת") ובתאריך 30.9.2021 התקבלה החלטה לפיה על הצדדים להודיע עד לתאריך 14.10.2021 האם בכוונתם להפנות למומחה שאלות הבהרה או לחקרו על חוות הדעת.

36. בתאריך 10.10.2021 שלח הנתבע למומחה מספר שאלות הבהרה ובתאריך 14.10.2021 שלחה גם התובעת כמה שאלות הבהרה מטעמה (להלן – "שאלות ההבהרה").

37. בתאריך 21.11.2021 השיב המומחה לשאלות ההבהרה ששלחו הצדדים (להלן – "תשובות לשאלות הבהרה"). יש לציין כי בתשובותיו לשאלות הנתבע, המומחה תיקן את חוות דעתו באומרו כי:

6.1.1. התייחסותי לשאלת הבהרה 1

6.1.1. נכון. בתשריט חוות הדעת קיימת טעות ואכן השטח הנ"ל אינו בנוי. הטעות נבעה מכך שהתייחסתי לתשריט ההיתר שסימן את המרפסת על כל שטח הגג, ואף סומנה יציאה מהבניה בחלק בו קיימת סוכה. מצ"ב כנספח ה' תשריט מתוקן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6.1.2. לאור תיקון התשריט נדרש לתקן גם את השטחים בחוות הדעת. יש לתקן את סעיף 9.2.3 לחוות הדעת השטח ובמקום 33.68 מ"ר (8.40/4.01 מ"ר) יש לשנות ל - 22.05 מ"ר (5.50/4.01 מ"ר).

6.1.3. כמו כן יש לתקן את האמור בסעיפים 12.3.3 ו - 13.4.2 ובמקום 40.84 מ"ר יש לכתוב 29.21 מ"ר"

38. בתאריך 23.1.2022 התקיים דיון שני בתיק (להלן – "הדיון השני"), במסגרת הדיון השני חקרה התובעת את המומחה המוסכם ובסוף הדיון התקבלה החלטה לפיה התיק נקבע להוכחות בתאריך 22.5.2022.

39. בתאריך 21.3.2022 הגישה התובעת את תיק המוצגים מטעמה לרבות תצהירים (להלן – "תיק מוצגי התובעת"). בנוסף לכך, התובעת הגישה בקשה להזמנת עדים אשר במסגרתה ביקשה לזמן לעדות שלושה עדים. מר חגי דעוס, השליח שמסר במסירה אישית את כתב התביעה, מר מוטי מינץ, שמאי מקרקעין שנתן חוות דעת בנושא תשלומי איזון, ומר אברהם שלום צסרק, הנתבע.

40. לאחר שהבקשה הועברה לתגובת הנתבע, בתאריך 12.4.2022 החלטתי כי יש לאפשר רק את זימונו של העד מר חגי דעוס, ולדחות את הבקשה לזימונו של השמאי מר מוטי מינץ מהטעם שכבר קיימת חוות דעת בתיק. באשר לעדות הנתבע הוחלט כי עד לתאריך 1.5.2022 יודיע הנתבע האם בכוונתו להעיד מטעמו.

41. בתאריך 1.5.2022 הגיש הנתבע בקשה לזימון עדים מטעמו, במסגרת בקשתו ביקש לזמן לעדות את גב' גילה חיות, אדריכלית ומתכנתת ערים ואת מר חלמיש קיזלשטין יצחק, בעלה של התובעת.

42. לאחר שהבקשה הועברה לתגובת התובעת, בתאריך 12.5.2022 ניתנה החלטה מנומקת לפיה בקשת הנתבע לזימון עדים נדחת.

43. בתאריך 11.9.2022 הגיש הנתבע בקשה שכותרתה "בקשה בהולה לדחיית מועד דיון", לאחר שהבקשה הועברה לתגובת התובעת בקשתו נדחתה בהחלטה מנומקת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מתאריך 12.9.2022. כמו כן, יש לציין כי במסגרת החלטה חויב הנתבע בהוצאות מכוח תקנה 175 א (ז) לתקנות, בסך כולל של 5,500 ₪.

44. בתאריך 27.10.2022 התקיים דיון הוכחות בתיק (להלן – "דיון ההוכחות"), במסגרת דיון ההוכחות העידו מר חגי דעוס, גב' דבורה חלמיש ומר צסרקס אברהם. בסופו של דיון ההוכחות התקבלה החלטה לפיה, אף על פי שנקבע בהחלטה מתאריך 23.1.2022 כי הצדדים היו ערוכים לסיכומים בעל פה, לאור בקשתו של הנתבע להגיש את הסיכומים בכתב מהסיבה שיש לו ישיבה דחופה, ולמרות התנגדות התובעת לבקשה, החלטתי כי הצדדים יגישו את הסיכומים בכתב ובמסגרת פסק הדין, נושא זה יילקח בחשבון. אביא להלן את טענות הצדדים בסיכומיהם.

תמצית טענות התובעת בסיכומיה

45. חוות דעתו של המומחה קבעה כי הנתבע בנה בחריגה מההיתר. בעמוד 7 לחוות הדעת נכתב כי "על מנת להתאים את שטח הבנייה להיתר הקיים נדרש להרוס את התוספת שבוצעה בקומת חדרי הגג, בכל השטח של חריגת הבניה שפורטה לעיל (שסומנה בתשריט א' ו-ב')".

46. כמו כן, גם בתשובות ההבהרה קבע כי "הבניה בפועל אינה תואמת להיתר הבניה, וזה כפי שנכתב בסעיף 10.1.2 לחוות הדעת: "הרחבת הבניה על שטח המרפסת" וכן בסעיף 13.1.1 לחוות הדעת: "כאמור לעיל העובדות שבוצעו אינן בהתאם להיתר הבניה".

47. המומחה קבע כי הנתבע חרג מההיתר ובנה עשרות מטרים מעבר למותר בהסכם, בנה את המדרגות שלא בהתאם להיתר, בנה גג מרעפים במקום בטון ובנה באופן שמונע עליה לגג.

48. מחוות דעתו של המומחה אפשר להבין בבירור כי הנתבע הוסיף שתי דירות ומשכיר את הדירות לשוכרים שונים. גם בצילומים שצורפו על ידי המומחה לתשובות לשאלות הבהרה, אפשר לראות בבירור שתי דלתות המובילות לשתי דירות נפרדות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/705/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

49. חוק המקרקעין מאפשר הרחבת דירה בתנאי כי תינתן למבקש ההרחבה הסכמה של 75%, אולם אחד התנאים לכך הוא הסכמה לבניה שמטרתה הרחבת דירה. בהתאם לפסיקה נטל ההוכחה רובץ לפתחו של בעל הדירה המבקש להרחיב דירתו להוכיח כי בידו הסכמה כנדרש. הנתבע לא עמד בדרישות החוק ולא הוכיח כי יש לו 75%-26 היחידות שבבית המשותף.

50. בנייתו של הנתבע כאמור חורגת מההיתר והוא מפגע בטיחותי. כשנשאל המומחה האם קיים הבדל בטיחותי בין גג הרעפים לבין הגג שהיה צריך להיות, ענה כי ישנו הבדל, וכי בגג רעפים צריך לעשות חיזוקים. כשנשאל האם בוצעו החיזוקים הוא השיב "לא בדקתי".

51. לפיכך, יש להורות על הריסת הבניה שביצע הנתבע ובוודאי את הבניה שבוצעה שלא ע"פ ההיתר. יש לציין כי הנתבע ובא כוחו בחרו לאורך כל ההליך לגרום לסחבת ולעינוי דין של ממש כדי לגרום לתובעת הטרדה והתשה מתוך רצון להרפות את ידיה מתביעתה הצודקת.

52. כמו כן, יש לחייב את הנתבע בהוצאות ההליך כגון, שכרו של המומחה בסך כולל של 7,020 ₪, עדות המומחה מר חזי בסך כולל של 1,500 ₪, שכר עדותו של מר דעוס בסך כולל של 300 ₪, אגרת בית משפט בסך כולל של 659 ₪, עלות שליחויות והזמנה לדיון בסך כולל של 480 ₪, מלוא שכר טרחת עו"ד התובעת, וכמו כן יש להתייחס לעינוי הדין שערך כשנתיים, תוך כדי שהנתבע הפר את החלטות המפקח ואף ייקר את עלויות התובעת בגין סיכומים שבכתב וזאת בניגוד להחלטת המפקח מתאריכים 23.1.2022, 1.6.2022, שם נכתב כי "הצדדים יהיו ערוכים לסכם בעל פה".

תמצית טענות הנתבע בסיכומיו

53. התביעה נגד הנתבע הוגשה רק בתאריך 23.11.2020, כלומר למעלה משנה וחצי לאחר נתינת היתר והבניה, וכשנתיים מאז קיבלה התובעת את הודעת דחיית התנגדותה בוועדת הערר.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/705/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

54. מדובר בתובעת חסרת תום לב, מניפולטיבית, העושה שימוש פסול בהליכי משפט ובעיקר, כפי שהוכח כולן טענות בעלמא.

55. התובעת טוענת כי הנתבע פיצל את דירתו. אולם, התובעת בעצמה פיצלה את דירתה והשכירה אותה לעסק. בהתאם לפסיקה מי שבא לקבל סעד מבית המשפט תנאי מקדמי הוא לבוא בניקיון כפיים. הנתבעת בחרה בסיכומיה להרחיב חזית ולטעון לעניין פיצול יחידות הדיור על ידי הנתבע, טענה שלא הוזכרה בכתב התביעה ואין לה כל ראשית ראיה לכך. אף בהחלטת כבוד המפקח למינוי מומחה, לא התבקש המומחה לבדוק את טענת הפיצול.

56. עדותו של מר דעוס נמצאה מלאה סתירות, וניכר כי קיים חוסר ידיעה אפילו על מספר הפעמים שביקר בנכס, כאשר חולשת עדותו בא לידי ביטוי במהלך החקירה. דעוס בתצהירו טען כי ביקר בנכס פעם אחת ולא מספר פעמים כפי שניסה להשיב לסוגייה זו בחקירתו ועל כן יש למחוק את עדותו ולחייבו בהתאם לחוק.

57. בהתאם לחוות דעתו של המומחה, הנתבע לא סטה מילימטר משטח ההיתר שקיבל כדין מוועדת התו"ב, ו"חריגות הבניה" שבסגירת המרפסת ניתנת לתיקון.

58. בסעיף 8.3 לחוות הדעת ציין המומחה כי קיימת תכנית מתאר חדשה בהליך אישור אשר תגדיל משמעותית את שטח ההיתר, כמו כן בסעיף 12 יש פרק שלם של הכשרת הבנוי בדיעבד, בהתאם לתכנית המתאר החדשה.

59. בסעיף 6.3.2 במענה לשאלות ההבהרה ציין המומחה "כי 501-0873794 היא בשלב מתקדם". כיום התכנית כבר אחרי הפקדה ופרסום ואף כבר הוכנסו בה לאחר מתן חוות הדעת, שיפורים נוספים המגדילים את שטח ההיתר האפשרי, כמו כן אפשר יהיה להוסיף סוכה ופרגולה.

60. גג הרעפים נבנה בהתאם לתקן ובסעיף 13.2.1 קבע המומחה כי "טיב החומרים והעבודות מתאים לנדרש בהיתר הבניה". כמו כן, הבינוי יוסדר במסגרת הבקשה להרחבת ההיתר ובלעדיה. יובהר כי אין בדחיית תובענה מופרכת זאת כדי למנוע מהרשויות המוסמכות, לפעול לאכיפת הדין ככל שאכן יידרש הדבר. מכיוון



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/705/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שהמפקח על רישום מקרקעין אינו דן בדיני התכנון והבניה סוגיה זו אינה רלוונטית למחלוקת הקיימת בין הצדדים. שכן התובעת בתביעתה אינה מתייחסת להיבט הקנייני שעלה אגב חקירת המומחה.

61. התובעת בעלת חצי מהזכויות בדירתה בלבד, אומנם יתר השותפים בבית המשותף נתנו את הסכמתם וחתמו על בקשת הנתבע להיעתר כנדרש על ידי הועדה לתו"ב. נספח 2 לתיק מוצגי הנתבע מראה כי 77% מבעלי הדירות חתמו על הבקשה למתן ההיתר שבסופו של דבר התקבל כדין.

62. בהתאם להלכה, הצמדה של חלקים מן הרכוש המשותף אפשר שתעשה בהסכם שבין רוכש הדירה לבין הקבלן (המוכר), או בשלב מאוחר יותר – כפי שעשה הנתבע בהסכם בין בעלי הדירות בבית המשותף.

63. התובעת טוענת כי אינה יכולה לבנות סוכה בגג, עם זאת לא הוכיחה כי הנתבע מונע ממנה שימוש ברכוש המשותף מעבר לזה שקיים בחלקו ונרכש מיתר הרוב הקנייני, והיא יכולה לעשות ביתר שטח חלקי הגג כאוות נפשה.

64. אין להורות על הריסת המבנה, שכן, אי נקיטת צעדים נגד הנתבע במשך שנים מלמדת על הסכמה מכללא למצב הקיים בוודאי של כל 97% מבעלי הזכויות בבית המשותף.

דיון והכרעה

65. בסיכומיה הקדישה התובעת פרקים שלמים לנושא פיצול הדירות, וכן לנושא מפגע בטיחותי שלטענתה נגרם בשל הבנייה של הנתבע. אלא שסעדים הקשורים לפיצול הדירות וכן נושא המפגע הבטיחותי ביחס לגג הבית המשותף, לא התבקשו במסגרת הסעדים שבכתב התביעה (ראו סעיפים 30-29 לכתב התביעה), והם נוספו כסעדים רק במסגרת סיכומי התובעת, דבר שהוא הרחבת חזית. יצוין כי אומנם בכתב התביעה הוזכר כי הנתבע בנה יחידות דיור נוספות (סעיף 5 לכתב התביעה), אך לא התבקש בגין עובדה זו סעד כלשהו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/705/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

66. כך שלמעשה הסעד לו עתרה התובעת מתייחס לשאלת החריגות מהיתר בלבד, והתובעת חזרה על כך לא רק במסגרת כתב התביעה: "לסלק ולהרוס לאלתר את כל הבניה האסורה אשר נבנתה ללא היתר" (שורה 2 לכתב התביעה), "הריסת חריגות הבניה" (סעיף 16 לכתב התביעה). אלא אף בניהול ההליך. כך למשל במהלך דיון ההוכחות נשאלה התובעת על כך במפורשות:

"ש. ... את תובעת שאין לך את החלק שלך בגג

ת. לא. שהוא בנה יותר מ35 מטרים בהיתר

ש. זה מה שאת תובעת?

ת. כן" (ראו שורות 4-7 בעמוד 9 לפרוטוקול דיון ההוכחות, כן ראו גם בהמשך בעמ' 11 ש' 44-45). לפיכך, במסגרת פסק הדין אתמקד בשאלה – **האם הבניה שביצע הנתבע תואמת להיתר שקיבל מהוועדה לתכנון ובניה.**

67. מושכלות יסוד הן שבית המשפט מוגבל לסעד שנתבע בכתב התביעה ופסיקת סעד אחר שלא נתבע הוא חריגה מסמכות [רע"א 7309/22 בר נ' ישר, פסקה 10 (נבו 02.03.2023)]. וכן, **כתב טענות, במיוחד כתב תביעה, אינו כתב סתרים בבחינת "צפנת פענח", ועל תובע לפרט מהו הסעד שאותו הוא תובע** [ע"א 3518/16 עמוס פוגל נ' עיריית טבריה, בפסקה 47 (נבו 25.10.2018)]. לפיכך, משסעד הפיצול ונושא המפגע הבטיחותי, בין השאר הקשור לגג הרעפים (סעיפים 35-36 לסיכומי התובעת), לא התבקש באופן מפורש בכתב התביעה, אין בכוונתי לדון בסעדים שלא התבקשו באופן מפורש בכתב התביעה, אלא לדון בסעד שהתבקש באופן מפורש על ידי התובעת, והוא בנייה בחריגה מהיתר.

הוכח כי הנתבע בנה ברכוש המשותף בחריגה מהיתר הבנייה שניתן לו

68. כאמור, מתוקף סמכותי ומכוח תקנה 88 (ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, בתאריך 9.5.2021 מונה, מר אברהם חזי כמומחה מוסכם. בתאריך 14.9.2021 הגיש המומחה את התייחסותו לשאלות עליהן שהתבקש לתת חוות דעת מכריע ובתאריך 21.11.2021 השיב המומחה לשאלות ההבהרה שהגישו הצדדים. אבחן את השאלות הדרושות להכרעה, כסדרן:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/705/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

א. האם העבודות שבוצעו על ידי הנתבע או מי מטעמו, בקומת הגג (הקומה הרביעית), הן בהתאם להיתרי הבנייה שניתנו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בני ברק, לרבות לטיב החומרים והדרישות שנקבעו בהיתר, להיקף הבנייה ולמיקומה.

69. בהתאם לחוות דעתו של המומחה:

13.1.1. "העבודות שבוצעו אינן בהתאם להיתר הבניה."

13.1.2. מהלך המדרגות בעליה לקומת חדרי הגג נבנה בתוואי שונה מהתוואי שסומן בהיתר.

13.1.3. בקומת חדרי הגג, בנוסף לחדרי הגג בהיתר ששטחם הכולל הינו 40 מ"ר, בוצעה תוספת בניה בשטח של 60.84 מ"ר.

13.1.4. הגג העליון נבנה כגג רעפים במקום גג בטון.

13.2. התייחסות לטיב החומרים

13.2.1. טיב החומרים והעבודות מתאים לנדרש בהיתר הבניה." (ראו סעיפים 13.2.1-13 לחוות הדעת, ההדגשות אינן במקור).

ב. ככל שיימצא על ידי המומחה כי העבודות המבוצעות ושבוצעו אינן בהתאם להיתרי הבנייה, המומחה יחווה דעתו לעניין מהן העבודות הנדרשות לביצוע העבודות לצורך התאמת הבינוי להיתרי הבנייה, לרבות הריסת בניינים קיימים ככל שנדרש, לשם השבת המצב לקדמותו ככל שנדרש.

13.3.1. התאמת הבינוי להיתרי הבניה הינו באמצעות הריסה של כל התוספות שבוצעו ללא היתר.

13.3.2. לשם ביצוע ההריסה, נדרש להכין תכנית הריסה על ידי מהנדס מוסמך, שיבדוק היכן הקורות הראשיות של המבנה, אילו חיזוקים נדרשים, וכיצד יש לבצע את ההריסה בפועל.

13.3.3. את ההריסה יש לבצע בהתאם לשלבי התכנון, ובפיקוח הנדסי צמוד.

13.4. מאידך, קיימת אפשרות של הכשרה חלקית של הבינוי

13.4.1. כאמור לעיל, ההכרעה האם אפשרות זו הינה מעשית הינה הכרעה שיפוטית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/705/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13.4.2 . בכל מקרה לכל היותר, ניתן יהיה לאשר 60 מ"ר בקומת חדרי הגג, כך שבכל מקרה יידרש להרוס 29.21 מ"ר מתוך מה שנבנה בקומה זו." [ראו סעיפים 13.3.1 – 13.4.2 לחוות הדעת, (יש לציין כי סעיף 13.4.2 תוקן בהתאם לתשובותיו של המומחה לשאלות ההבהרה, ראו סעיפים 6.1.3-6.1 לתשובות המומחה לשאלות ההבהרה)].

70. ככלל לא יסטה בית המשפט מחוות דעת המומחה מטעמו בהעדר נימוקים משכנעים [ראו: ע"א 3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, פ"ד נו(2) 936, 949 (2002); ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי (נבו) (31.12.1988)].

71. בנוסף לחוות דעתו ולתשובותיו לשאלות ההבהרה, נחקר המומחה המוסכם בתאריך 23.1.2022. קראתי בעיון את חוות דעתו של המומחה המוסכם, את תשובותיו לשאלות ההבהרה וכן את פרוטוקול הדיון בישיבה שבה נחקר. חוות דעתו, וגם עדותו, היתה עקבית ומקצועית והיא מהימנה בעיניי, ולא מצאתי כל סיבה לסטות ממסקנותיו הברורות, לרבות אלו הקשורות באפשרות להכשיר את הבנייה בעתיד (עמ' 3 ש' 12-27 לפרוטוקול הדיון מתאריך 23.1.2022).

72. יצוין כי גם הצדדים, לא טענו בסיכומיהם טענה כלשהי לפיה יש לסטות מחוות דעתו של המומחה המוסכם, אלא להיפך, הצדדים נאחזו בה, וכל אחד מהם מצא בחוות הדעת של המומחה המוסכם, ביסוס לטענותיו (סעיפים 6-13 לסיכומי התובעת, וסעיפים 7-10 לסיכומי הנתבע). אף בחקירתו הנגדית, הודה הנתבע כי הוא לא מתווכח עם קביעתו של המומחה המוסכם, ובמילותיו של הנתבע: "ייתכן שהמומחה קבע שיש הבדל, אז המומחה קבע אני לא מתווכח" (עמ' 18 ש' 29-30). לפיכך אני מאמץ את מלוא מסקנותיו של המומחה המוסכם.

אומנם המפקח על רישום מקרקעין אינו דן בהליכים תכנוניים, אך כאשר בעל דירה מרחיב את דירתו, עליו להראות כי הרחבת הדירה מבוצעת גם בהתאם להיתר התכנוני - הנתבע לא עומד בתנאים שנקבעו בחוק המקרקעין לעניין הרחבת דירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

73. כפי שכתבתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 659/20 עו"ד נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא, פסקאות 40-41 (נבו 14.03.2022), ישנה הפרדה בין ההליך התכנוני לבין ההליך הקנייני. לפיכך נפסק כי ככלל, סמכות מוסדות התכנון מוגבלת לדיון בשאלות תכנוניות, ואין הם מוסמכים לדון בשאלות קנייניות (עע"מ 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ, בפסקה יב (נבו 09.01.2011); בג"ץ 1578/90 הלן אייזון נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ת"א (נבו 24.10.1990)). המפקח על רישום מקרקעין, אינו דן בנושאים תכנוניים, אלא בנושאים קנייניים בהתאם לסמכותו לפי חוק המקרקעין. לפיכך, אין הוא צריך להידרש לטענות הקשורות להיבטים תכנוניים. טענות אלו צריכות להתברר במוסדות התכנון.

74. אלא לעיתים, על המפקח להידרש גם לנושאים תכנוניים, ולבדוק האם בידי הצד הרלבנטי להליך, היתר כדין מטעם הרשות התכנונית. לדוגמה - בהליכים לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן-"חוק החיזוק"), נדרש המפקח לבחון האם בידי הצד המבקש את ביצוע עבודות החיזוק, היתר בניה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החיזוק; במסגרת סימן ג'1 לחוק המקרקעין שעניינו שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה, כאשר מתבררת טענה כי בעל דירה ביצע שינויים ברכוש המשותף שעניינם "הרחבת דירה" על המפקח לבחון, בין היתר, האם אותה "הרחבה", היא כזו "שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף" (ראו הגדרת המושג הרחבה בסעיף 71א לחוק המקרקעין); במסגרת סעיף 59 לחוק המקרקעין, בכל הקשור להתאמת בית משותף לאדם עם מוגבלות, נקבע כי שיש למלא אחר תנאי ההיתר, ככל שלצורך ביצוע ההתאמה נדרש היתר (ראו סעיף 59 ג(ב)(1) לחוק המקרקעין); בכל הקשור להתקנת מעלית לפי סעיף 159 לחוק המקרקעין, נקבעו כמה תנאים מצטברים, ביניהם עמידה ברוב הדרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף (שני שליש), והיתר להתקנת מעלית לפי חוקי התכנון (ראו סעיף 159 א(1) לחוק המקרקעין).

75. מסכים אני עם טענת הנתבע ולפיה המפקח על רישום מקרקעין אינו משמש מוסד תכנוני, הוא אינו יושב כערכאת ערעור על הנושאים התכנוניים,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/705/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

וממילא אין בסמכותו לאכוף היבטים תכנוניים. אלא שכאמור לעיתים על המפקח על רישום מקרקעין לבחון האם בידי הצד שבפניו, היתר תכנוני שהוא תנאי לבחינת ההיבט הקנייני.

76. ובמיושם לענייננו - סעיף 71א לחוק המקרקעין, מגדיר באופן מפורש כי "הרחבה - הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף". כך שמלבד הרוב הקנייני הדרוש המופיע בסעיף 71ב (א) לחוק המקרקעין, למי שמעוניין להרחיב את דירתו, עליו להוכיח גם את התקיימות התנאי התכנוני כאמור. בענייננו, הנתבע לא עומד בתנאי התכנוני המחייב "היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף".

הנתבע לא הוכיח כי הבנייה שבנה בחריגה מההיתר, הייתה בהסכמת בעלי הדירות בבית המשותף

77. כפי שהוסבר לעיל, על מי שמבקש להרחיב את דירתו, לעמוד בשני תנאים מצטברים. הסכמה מפורשות של "מי שבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה" וכן היתר בנייה כדין מאת הרשות המקומית.

78. בניגוד לטענת הנתבע ולפיה אי-נקיטת צעדים נגדו מלמדת על הסכמה מכללא לבנייה (סעיף 24 לסיכומי הנתבע), הרי שבפסיקה נקבע כי הסכמת בעלי הדירות חייבת להיות פוזיטיבית, מפורשת וברורה, המוכחת בראיות מספיקות [רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385 402 (2001); ע"א 815/91 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78 83 (1982); עש"א (מחוזי ת"א) 61803-03-15 דסטגר נ' גלברג, עמוד 9 לפסק דין, (נבו 02.12.2015)].

79. וכן, ככלל, נטל ההוכחה מוטל על הצד שהרחיב את דירתו ועליו לשכנע כי פעל בהתאם לרוב הקנייני הדרוש [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון, בפסקה 61 (נבו 10.08.2021)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/705/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

80. בשעה שבעל דירה הרחיב את דירתו בניגוד להיתר הבנייה, הרי שאף אם היה בידו הסכמות בעלי הדירות, אשר חתמו לו הסכמתם להרחבת דירתו, ממילא הסכמתם כפופה לכך שההרחבה תהיה בהתאם להיתר בבחינת תנאי מתלה. יפים לעניין זה קביעותיה של חברתי, כב' המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין, אושרת ארפי מוראי בפסק דינה בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 620/18 מנשה משה נ' רינגל אברהם דב, בפסקה 28 (נבו 19.09.2021). **"התנאי כי הבניה תיעשה בהתאם להיתר בניה כדין, הניתן על ידי מוסדות התכנון בישראל. כך כפי שמורנו הוראת סעיף 27(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, לאמור: "חובה שהיה טעון הסכמת צד שלישי או רשיון על פי חיקוק, חזקה שקבלת ההסכמה או הרשיון הוא תנאי מתלה."** בהתאמה, הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף להרחבת דירה פלונית משתכללת אך עם קבלת היתר בניה כדין ובניה בהתאם לו, בבחינת תנאי מתלה." (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 245/19 גרין חיים דב נ' שטרנבוך איטה לאה, פסקה 23 (נבו 04.03.2021).

81. ובמיושם לענייננו - הנתבע ציין כי 75% מבעלי הדירות חתמו על בקשתו להיתר אך לא צירף לכתב ההגנה או לתיק המוצגים מטעמו העתק חתימותיהם של הרוב הקנייני הדרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף. בחקירתו הנגדית טען הנתבע כי אין בידו את חתימות בעלי הדירות ואף הוא לא יודע לומר האם יש בידו העתק של החתימות (עמ' 16 ש' 32-36 לפרוטוקול דיון ההוכחות). עוד העיד הנתבע כי הוא לא זוכר את כמות החתימות המדויקת שלטענתו קיבל מבעלי הדירות (עמ' 16 ש' 16-15, וכן עמ' 17 ש' 43-44 לפרוטוקול דיון ההוכחות). ער אני לכך, שבהחלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה בני-ברק (מוצג 2 לתיק מוצגי הנתבע), נכתב בהערות מחלקת הרישוי כי "למבקש יש 14 חתימות מתוך 18 שכנים שהם 77%". אלא שכאמור חתימותיהם לא הוצגו במסגרת ההליך שבפניי.

82. וכן, הנתבע אומנם הגיש לתיק מוצגיו הסכמים קצרים (שורות בודדות) שעליהם חתמו ארבעה בעלי דירות בלבד, כאשר בבית המשותף 26 דירות. אלא שבהסכמים שצירף הנתבע נרשם בין היתר כי אותם בעלי דירות מסכימים בעצם למכור לנתבע את חלקם היחסי בזכויות הבניה של גג הבניין. ההסכמים שהוצגו נחתמו מול בעלי הדירות של תתי חלקות 13, 14, 16, 18. לטענת הנתבע ארבעת בעלי הדירות אשר חתמו על ההסכמים התנגדו בהתחלה להרחבה ולכן רכש מהם את הזכויות (ראו שורות 15-17 בע"מ 17 לפרוטוקול דיון ההוכחות). כשנשאל הנתבע על הסכמת שאר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעלי הדירות השיב כי "כל השאר לא חתמו על מסמך כזה אבל הם הסכימו לבניה וחתמו על בקשתנו להיתר" (ראו שורות 21-22 בע"מ 17 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

83. אלא שגם אם הייתי מקבל את טענת הנתבע לפיה היה לו את הרוב הקנייני הדרוש, בשעה שהנתבע בנה בניגוד להיתר, ממילא אף אם היה בידו את הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף להרחבת דירתו, הרי שהסכמה זו משתכללת אך עם קבלת היתר בניה כדין ובניה בהתאם לו, בבחינת תנאי מתלה, שלא התקיים בעניינו בשעה שבנה בחריגה מהיתר [המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 320/19 גודיס דורה נ' נדב איתיאל יששכר שמעון, בפסקה 37 (נבו 06.02.2022)].

בהתאם למבחנים שהותוו בפסיקה על הנתבע לסלק את ידו מהשטחים שנבנו ללא היתר

84. פסק הדין המנחה בנושא סילוק יד, הוא פסק הדין בעניין רע"א 6339/97 משה רוקר נ' משה סלומון, נה(1) 199 (1999) (להלן – "פסק דין רוקר"), במסגרתו נדרש בית המשפט העליון לשאלה, מהם השיקולים יש לשקול, בטרם קבלת סעד המורה לצד לסלק את ידו משטח מקרקעין, תוך הריסת הבנוי הקיים (ראו גם (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 649/21 נציגות הבית המשותף ברחוב בילו 15 פתח תקווה נ' רז יוסף משה, פסקה 51 (נבו 26.10.2022)).

85. במסגרת פסק דין רוקר נקבע שיש לשקול ארבעה שיקולים, והם: השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או במיטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השיקול השלישי – משני בחשיבותו לקודמיו – הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי-הדין (ההדגשות אינן במקור).

86. עוד הודגש כי "לעניין שיקולים אלה, תיראה, לדוגמה, זכות בעלות במקרקעין כבעלת עוצמה גדולה מזכות שכירות; פגיעה בזכות על-ידי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסת שטח זעיר;
פגיעה על-ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על-
ידי תפיסה דרך ארעי. ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל
שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול-דעתו של בית-המשפט,
עד בלי השאיר לו שריד." (שם. בעמודים 241-242)

ובמיושם לענייננו:

87. אשר לשיקול הראשון – בשעה שהנתבע בנה בניגוד להיתר, ומשכך בנייתו
היא בניגוד לרוב הקנייני הדרוש, הנתבע עושה שימוש ייחודי בשטח
שבהתאם למסמכי הבית המשותף אינו צמוד לדירתו, והוא רכוש משותף.
לפיכך, מדובר בפגיעה בזכויותיהם הקנייניות של שאר בעלי הדירות מלעשות
שימוש סביר בשטחים המשותפים.

88. אשר לשיקול השני - עוצמת הפגיעה בזכות – השטח שבמחלוקת הוא שטח
משותף, שלא הוצמד קניינית לדירת הנתבע. בענייננו מדובר בתפיסת השטח
לצמיתות, ולא בתפיסה ארעית, וכך עוצמת הפגיעה, במקרה זה, גבוהה.

89. אשר לשיקול השלישי שעניינו עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע
בזכות (שהוא כאמור שיקול משני בחשיבותו לשני הראשונים) – הנתבע לא
העלה טענה כי אם תתקבל התביעה, ייגרם לו נזק בלתי הפיך. עם זאת, אני
ער לכך שאכן הריסת הבנייה שבנה הנתבע בניגוד להיתר, תסב לו בוודאי
נזקים כלכליים, אך כאמור, שיקול זה הוא משני בחשיבותו.

אשר לשיקול הרביעי - התנהגותם של הצדדים – בהתאם לגישה בפסיקה
פגיעה בזכות על-ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על-ידי
תפיסת שטח זעיר; פגיעה על-ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה
גדולה מפגיעה על-ידי תפיסה דרך ארעי. בענייננו, כפי שקבע המומחה
המוסכם בחוות דעתו: "13.1.3. בקומת חדרי הגג, בנוסף לחדרי הגג בהיתר
ששטחם הכולל הינו 40 מ"ר, בוצעה תוספת בניה בשטח של 60.84 מ"ר".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אני סבור כי תפיסה לצמיתות של שטח בהיקף כזה, מעבר להיתר, פועלת לחובת הנתבע.

90. לפיכך, בשוקלי את השיקולים שהותוו בפסיקה, הרי שהם נוטים באופן מובהק לטובת קבלת התביעה, ובמסגרתה סילוק ידו של הנתבע מהשטחים שבהם בנה תוספת הבנייה ללא היתר.

91. התוצאה - על הנתבע לסלק את ידו מכל הבנייה שנבנתה בניגוד להיתר.

לפני סיום

92. בעניין טענת התובעת בקשר לבניית סוכה, מצאתי לנכון להבהיר כי כל שטחי הגג אשר לא הוצמדו לבעל דירה באופן מפורש במסמכי רישום הבית המשותף, מהווים רכוש משותף כפי שמורה סעיף 52 לחוק המקרקעין: **"רכוש משותף" – כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת**". לצורך הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה אחרת יש צורך בהסכמה פוזיטיבית ברורה ומפורשת של בעלי הדירות (ראו סעיפים 55(ג) ו- 62(א) סיפא לחוק המקרקעין).

93. לפיכך, כל בעל דירה בבית משותף רשאי לעשות שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, בלי שידרש להסכמת מי מבעלי הדירות בבית המשותף על מוסדותיו ובתנאי שהשימוש יהא סביר ורגיל ככל שעומד בתנאים המצטברים הבאים: האחד, השימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף. השני, השימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף ואינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף [ראו א. אייזנשטיין **"יסודות והלכות בדיני מקרקעין"**, חלק שלישי – בתים משותפים, תשס"א - 2001, 102; (המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 851/20 **עמרם אליאהב נ' מליקה מאיר**, בפסקה 7, (נבו, 12.04.2021); (המפקח על המקרקעין נתניה) 199/18 **יצחק שמש נ' או אמ שירותים כלכליים בע"מ**, בפסקה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/705/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

48 (נבו, 15.06.2021).

94. כמו כן, לראשונה, במסגרת הסיכומים העלה הנתבע טענה ולפיה לתובעת אין כל הצמדה או חלק ברכוש המשותף, שכן לטענתו בסעיף 2 לצו רישום הבית המשותף מתאריך 27.12.74 נרשם כי הבעלות על הדירות לרבות הצמידויות והחלקים ברכוש המשותף תרשמה בשם מצודת שמואל חברה לבנין והשקעות בע"מ. מכאן מסיק הנתבע כי אין לתובעת כל חלק ברכוש המשותף.

95. אלא שלא רק שטענה זו היא בבחינת הרחבת חזית אסורה [ע"א 1594/20 קלקודה נ' רשות מקרקעי ישראל, בפסקה 44 לפסק דינו של כב' השופט מינץ (נבו 29.8.21)], אני סבור כי שגגה נפלה בידי הנתבע שכן, לא רק שבנסח הרישום (מוצג 9 לתיק מוצגי הנתבע) מופיע באופן מפורש כי לדירת התובעת 51/864 חלקים ברכוש המשותף, אלא אף בתקנון המוסכם של הבית המשותף, שנרשם אף הוא בתאריך 27.12.74 (עמ' 19 לתיק מוצגי הנתבע) הוצאו באופן מפורש רק חלקים מסויימים מהרכוש המשותף וחלקים אלו הוצמדו לחלק מהדירות. אלא שמדובר בשרותים (שהוצמדו לתת חלקה 3) ולחניות (שהוצמדו לתתי חלקות 8,18,19,20). כך שכל אותם חלקים שלא הוצמדו באופן מפורש לדירות, הם בהכרח רכוש משותף [ע"א 7260/12 עמליה פרנק כהן נכסים והשקעות בע"מ נ' חברת "וזוב נכסים בע"מ" (נבו 20.11.2016)].

96. לא נעלמה מעיניי טענת הנתבע לפיה הוא פועל לשם הכשרת הבנוי (ראו עמ' 23 לפרוטוקול דיון ההוכחות וכן נספחים 10-11 לתיק מוצגי הנתבע), וייתכן לכך ביטוי במסגרת החלק האופרטיבי של פסק הדין (פרק הסיכום לעיל).

97. אשר לבקשתו של הנתבע כי אעיין מחדש בהחלטתי מתאריך 12.9.2022. שבמסגרתה חוייב הנתבע בהוצאות מכוח תקנה 175 א (ז) לתקנות, בסך כולל של 5,500 ₪. לאחר ששקלתי את הדברים, ומאחר שלא שוכנעתי כי מתקיימים תנאים מיוחדים המצדיקים את שינוי החלטתי, בעניין הוצאות ההליך, החלטתי שלא לשנותה [רע"א 1687/17 קואופ ישראל סופרמרקטים בע"מ נ' ליברטי פרופרטיס בע"מ, בפסקה י (נבו 07.03.2017); רע"א 4752/20 פלוני נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ בניהול מגדל חברה לביטוח בע"מ, בפסקה 17 (נבו 22.11.2020)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לסיכום

98. ניתן בזאת צו, המורה לנתבע לסלק את ידו, מהשטח שנבנה ללא היתר בניה כדין, ולהתאים את הבנוי בהתאם לאמור בסעיפים 13.3.3-13.3.3 לחוות דעתו של המומחה המוסכם:

"13.3.1. התאמת הבנוי להיתרי הבניה הינו באמצעות הריסה של כל התוספות שבוצעו ללא היתר.

13.3.2. לשם ביצוע ההריסה, נדרש להכין תכנית הריסה על ידי מהנדס מוסמך, שיבדוק היכן הקורות הראשיות של המבנה, אילו חיזוקים נדרשים, וכיצד יש לבצע את ההריסה בפועל.

13.3.3. את ההריסה יש לבצע בהתאם לשלבי התכנון, ובפיקוח הנדסי צמוד."

על העבודות ההתאמה להתבצע בהתאם לחוק התכנון והבנייה ותקנותיו על ידי גורם מקצועי ומיומן, ובפיקוח מהנדס מוסמך, ובהתאם למפרט חומרים בכתב ולפי התקן הישראלי.

99. סעיף 98 לעיל יבוצע, בתוך חצי שנה מהיום על ידי הנתבע ועל חשבונו ולא יאוחר מתאריך 4.2.2024 (להלן-"**המועד הקובע**"), אלא אם עד למועד הקובע יעמוד הנתבע **בשני התנאים הבאים במצטבר**:

א. הכשרת הבנוי וקבלת היתר בניה בהתאם לאמור בסעיף 12 לחוות דעתו של המומחה המוסכם, לרבות האמור בסעיף 13.4.2 לחוות דעתו של המומחה המוסכם "בכל מקרה לכל היותר, ניתן יהיה לאשר 60 מ"ר בקומת חדרי הגג, כך שבכל מקרה יידרש להרוס 29.21 מ"ר מתוך מה שנבנה בקומה זו." (יש לציין כי סעיף 13.4.2 תוקן בהתאם לתשובותיו של המומחה לשאלות ההבהרה, ראו סעיפים 6.1.3-6.1.3 לתשובות המומחה לשאלות ההבהרה).

לצורך עמידה בתנאי זה, יהיה על הנתבע להציג לתובעת עד למועד הקובע אישור בכתב מאת המומחה המוסכם, מר אברהם חזי, ולפיו הוא מאשר כי הנתבע הכשיר את הבנוי בהתאם להיתרי הבנייה, לרבות היתר שינויים, ולטיב הבנייה בהתאם להיתרים, לרבות הריסת השטח שדרוש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/705/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להרוס, וכך הבנוי, מתאים להיתרי הבנייה.

ב. החתמת הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות בהתאם לסעיף 71ב (א) לחוק המקרקעין, המאשרים בכתב כי הם מסכימים להכשרת הבנייה כאמור בסעיף א לעיל.
לצורך עמידה בתנאי זה, יהיה על הנתבע להציג לתובעת עד למועד הקובע את חתימותיהם של הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף.

100. כמו כן, מכוח סמכותי לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין הנני להורות לרשם המקרקעין, לרשום הערה על אודות פסק הדין. ההערה תירשם על זכויותיו של הנתבע, מר צסרקס אברהם שלום, בחלקה 940/24 בגוש 6123. יודגש כי ההערה היא לידיעה בלבד ואינה מגבילה ברישום פעולות או בביצוע עסקאות.

הוצאות ההליך:

101. אשר להוצאות ההליך, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך, יחוייב בהוצאות של בעל הדין שכנגד (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (נבו 28.2.2018)). כלל זה אף קיבל ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות הקובעת כי "חייב בעל דין בתשלום נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". באשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב בין היתר "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש (תקנה 153(ג) לתקנות) (ראו בנוסף ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ (נבו 24.02.2022)).

102. ובמיושם לענייננו – כפי שתואר בהרחבה, שני הצדדים הגישו בקשות מרובות בהליך, שחלקן גרמו לעיכובו ולסרבולו. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/705/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נסיבות העניין, לרבות להתנהלות הצדדים ולתוצאה שבה ההליך הסתיים ולאחר שעיינתי באסמכתאות לעניין הוצאות ההליך שצירפה התובעת לסיכומיה, החלטתי כי על הנתבע לשלם לתובעת את הוצאות ההליך ושכר טרחת עו"ד, בסך כולל של 18,000 ₪. סכום זה ישולם על ידי הנתבע לתובעת בתוך שלושים ימים ממועד פסק הדין, שאם לא כן, יישא הפרשי ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין, ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים כמקובל.
ניתן היום, י"ט אב תשפ"ג, 06 אוגוסט 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה